附件

赣州市“2·20”重大道路交通事故调查报告

2018年2月20日，赣州市宁都县境内319国道发生一起重大道路交通事故，造成11人死亡、20人受伤。

事故发生后，国务院、国家有关部门领导和省委、省政府领导分别作出重要指示批示，要求全力做好伤员救治、事故处置等工作，国家有关部门于事发当日派员赶赴现场指导事故应急救援处置工作。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，省政府成立了由省安监局、省公安厅、省交通运输厅、省工信委、省总工会及赣州市人民政府组成的赣州市“2·20”重大道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），同时省纪委省监委及时介入，全面开展事故调查。国务院安委会对该起事故查处工作实行了挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场取证、检测检验、调查询问、分析讨论、依法裁量，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，赣州市“2·20”重大道路交通事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况。

事故车辆为宇通牌中型普通客车，车辆型号：ZK6609D2，车辆类型：中型普通客车，车牌为赣B44296，核定载客人数19人（事故发生时实载31人）。该车于2016年10月25日在赣州市公安局交警支队车管所登记注册，登记所有人为瑞金市瑞祥运输服务有限公司。2016年11月10日取得道路运输证，发证机关为瑞金市道路运输管理局，有效期至2018年7月31日，经营范围为县内班车客运（农村客运），为瑞金至瑞林（下坝）客运班线客车。

该车2017年10月12日在瑞金市安达机动车检测有限公司检测，检验结论为合格并通过赣州市公安局交警支队审验，审验有效期至2018年10月31日，事发前状态“正常”。在运管部门的最近一次审验时间为2018年1月18日，检测单位为瑞金市新泰实业有限公司，审验结果：合格。

该车在安邦财产保险股份有限公司江西分公司瑞金营销服务部投保，投保险种为机动车交通事故责任强制保险和商业险，其中含：第三者责任保险保额100万元、附加车上司乘人员责任保险每座70万元（18座），保险有效期至2018年10月24日。

（二）事故车辆驾驶人情况。

钟小荣（赣B44296客车驾驶员，在事故中死亡），男，驾驶证号：362102********003X，档案编号：362100086069，准驾车型“A2E”，发证机关为赣州市公安局交通警察支队，有效期至2024

年4月8日。2014年2月6日，取得经营性道路旅客运输驾驶员从业资格证，有效期至2020年12月16日，发证机关为赣州市道路运输管理局，信用记录为1A。经查询其驾驶证信息，事故发生前，驾驶证累计扣减3分（2017年2月14日在319国道433Km处实施违法超车行为所扣），状态为“正常”。

（三）事故相关单位情况。

1. 瑞金市瑞祥运输服务有限公司（以下简称瑞祥公司）[①]。成立于2001年6月，法定代表人杨长海。道路运输经营许可证号为赣交运管许可赣字360700100007号，有效期至2018年7月30日，许可经营范围为县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、道路普通货物运输。现有客运班线50条（其中省际班线14条、市际班线1条、县际班线16条、县内班线19条）、营运车辆206辆（其中公交车73辆，班线客车133辆）。

2. 瑞金市禄祥运输有限公司（以下简称禄祥公司）[②]。成立于2013年9月，法定代表人、总经理为廖小俊。道路运输经营许可证号为赣交运管许可赣字360781100002号，有效期至2018年6月1日，许可经营范围为县内班车客运、县内包车客运、道路普通货物运输、道路旅客运输站。现有客运班线12条（均为县内农村

①统一社会信用代码：91360781731963054P，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本500万元，营业期限自2001年9月21日至2051年9月20日。

②统一社会信用代码：91360781076898048K，类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本500万元，营业期限自2013年9月18日至2043年9月17日。

客运班线)、营运车辆42辆(均为班线客车)、客运站1个(壬田镇乡镇客运站)。

3. 城西停车场。产权单位为瑞金市国有资产经营有限公司。该停车场原产权单位(瑞金市交通运输集团公司)曾多次向运管部门申请汽车客运站经营资质,但由于该场所不符合客运站场规范要求,运管部门未予批准。

2010年,瑞祥公司获得城市公交经营权许可,遂将农村客运班线迁至城西停车场发车。期间,瑞金市道路运输管理部门要求瑞祥公司将农村客运班线客车迁往瑞金市汽车站发车,但由于瑞金市汽车站容量有限,易造成城市道路拥堵、发班延缓等问题,故一直未迁。

(四)瑞金至瑞林客运班线经营情况。

因瑞祥公司和禄祥公司均持有同条或者同方向线路牌车辆,为确保客运资源均衡,双方协商互换部分线路牌资源。即以瑞金市绵江河为界,将瑞金市农村客运线路分为西南和东北两大片区,由两家公司分别相互承包运营[①]。其中,瑞祥公司承包经营禄祥公司4条客运线路5辆客车,禄祥公司承包经营瑞祥公司6条客运线路20辆客车(包括瑞金至瑞林客运班线及事故车辆)。

2013年10月12日,瑞祥公司取得瑞金至瑞林(下坝)普通客

---

①依据交通运输部办公厅关于"挂靠经营"含义的复函(交办运函〔2016〕703号),挂靠经营是指:道路客运车辆的机动车登记证书及行驶证的所有(权)人不具备道路客运经营资质,但以其他具备资质的企业名义从事道路旅客运输经营活动的行为。故瑞金至瑞林、瑞金至下坝客运班线不属于挂靠经营客运班线。目前,根据道路运输有关法规规章,没有禁止客运承包经营的规定。

运班线许可，按照相互承包经营的模式，该客运班线实际由禄祥公司经营。该班线共有2台车辆，分别登记在瑞祥和禄祥公司名下，其中该班线事故车辆（赣B44296客车）系禄祥公司出资购买，以瑞祥公司名义办理车辆登记手续和营运资质，实际经营、管理权均属禄祥公司所有，该班线2台车辆均由禄祥公司“吉祥客运班线[①]”具体承担日常运营和管理。

（五）事故路段道路情况。

1. 事故路段基本情况。事故现场位于G319国道K428＋900—K429＋120处（宁都县对坊乡境内），道路呈南北走向，北往宁都县城，南往瑞金市区。1997年江西省计划委员会《关于南昌—瑞金公路工程可行性研究报告的批复》（赣计能交字〔1997〕68号）明确：“本路段按一级公路（不封闭）标准一次性设计，采用远近结合，分期实施的办法。最终建成标准的一级路。”1998年江西省计划委员会《关于南昌至瑞金公路（南昌—隘岭段）初步设计的批复》（赣计设审字〔1998〕24号）再次明确：“本路段采用一级公路（不封闭）标准一次设计，分期实施。路宽应按一级公路标准预留规划控制红线；本期建设的路基宽度同意按平丘15米、山岭重丘12米的标准处理。”1998年8月该项目施工图“总体设计及分期修建方案”中明确“本期路幅宽度采用12米和15米两种，二期工程总宽度为21.5米和24.5米。”由于该路段在一期完工后未再实施后期

[①]“吉祥客运班线”为禄祥公司管理的独立经营体，负责瑞金市至瑞林、丁陂、下坝、黄柏、大柏地5条县内农村客运班线以及瑞林至长汀省际班线、共28辆客车的经营和管理。

工程，对照批复文件及技术标准并不满足一级公路标准。2014年赣州市交通工程质量监督站对该路段养护大中修工程交工验收认定该路段为二级公路。因此，交通、公路管理部门按二级公路进行管养。事故发生路段为弯道，沥青混凝土路面，双向两车道，道路中心施划有黄色单实线，行车分隔线清晰可见。两车道均宽4.5米、硬路肩宽1.5米，该弯道限速40公里/小时。事故现场双向2公里范围内设置交通标志20处，由南往北（瑞金往宁都）共15处。

2. 事故路段技术性能情况。经江西省交通运输科学研究院有限公司对事故路段进行实测，该路段弯道半径275米，纵坡5.72%，弯道停车视距最小值为115米，符合《公路路线设计规范》（JTG D20—2006）要求；道路抗滑性能为“中”，符合《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）关于二级公路抗滑性能的要求。

3. 事故路段交通事故及隐患治理情况。据宁都县公安局交通管理大队统计，自2015年9月1日至2018年2月23日期间，319国道427公桩至435公桩路段共发生事故44起（不含本次事故及轻微事故），其中较大财产损失事故29起，致人死亡事故15起，造成16人死亡、70人受伤。宁都县预防道路交通事故领导小组将该路段作为重点隐患路段，分别于2017年8月22日、2018年1月5日、2018年2月13日三次发函至赣州市公路管理局宁都分局，要求进行整治并督办。赣州市公路管理局宁都分局收到宁都县预防道路交通事故工作领导小组督办函（宁预办字〔2018〕2号）后，未将该情况报告宁都县政府和赣州市公路管理局，派人进行了

实地情况核实，采取了在该路段设置安全警示标志牌、施划多处减速振荡标线等措施进行隐患整治，并将有关情况回复了宁都县预防道路交通事故领导小组办公室。

经查，在2014年8月G319国道K427—K437路段的灾毁恢复路面重建施工设计图纸中，事故发生路段K429＋118—K429＋138段左侧（即坠车位置）有20米长波形梁护栏的设计，但因配套资金未到位，在招标文件补遗文件中，暂缓新增安保等工程项目。

2017年5月，省公路管理局下达了2016年省级追加安防工程计划，事发路段的防护栏安装工程在该计划中。2017年6月，工程资金拨付到赣州市公路管理局，赣州市公路管理局于2017年12月27日正式将计划任务下达给相关分局，并要求在2018年2月1日前全面完成，其中包含事故路段所在的G319线K427＋100—K441＋910段，左右各设防护栏990米的工程任务。任务下达后，赣州市公路管理局宁都分局未开工建设。

（六）天气情况。

2月20日上午10时，小时最高气温11.5度，极大风速1.6 m/s。上午11时，小时最高气温12.4度，极大风速1.4m/s。宁都县对坊乡气象自动站站点未检测到降水量，但据事故车辆乘客笔录和事故车辆上的监控视频证实，事发路段事发时间出现降水。

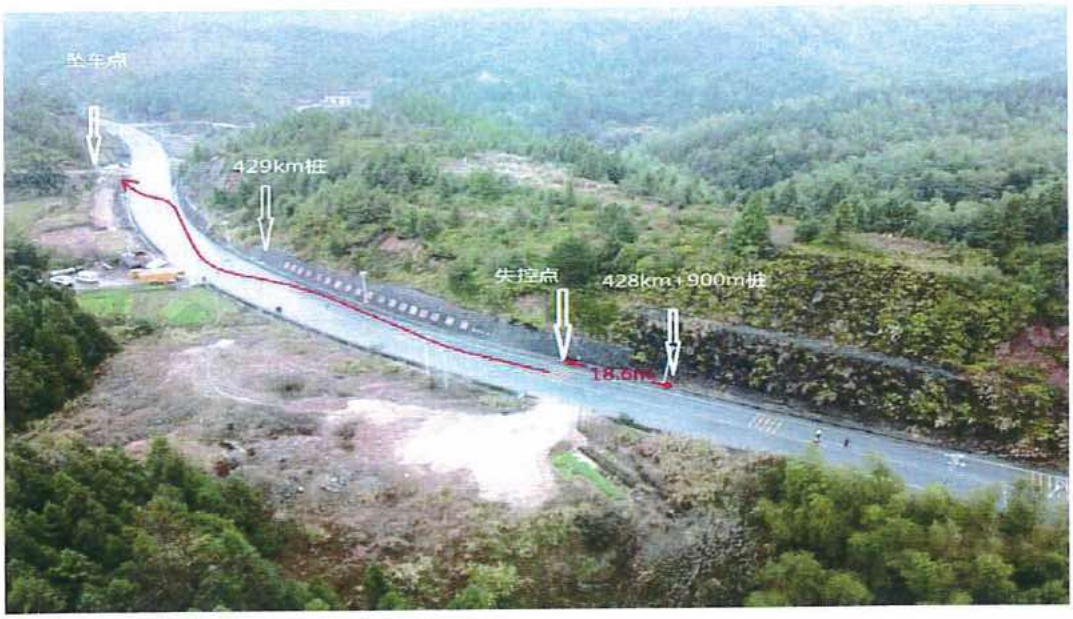
二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过。

2018年2月20日9时17分许，驾驶人钟小荣驾驶赣B44296

中型普通客车从瑞金市城西停车场发车，按班线线路前往瑞林镇。出站时车辆实载21人（其中驾驶员1人；乘务员1人；乘客19人，含1.2米以下儿童3人），在瑞金市境内沿途上客9次共15人、下客3次共5人。

10时12分许（此时车辆实载31人），当车由南向北行驶至319国道428km＋918m附近（赣州市宁都县对坊乡葛藤坳路段）弯道下坡路段时，车辆失控导致向左驶出路外，仰翻在道路西侧路坎下（高差6.8米），造成赣B44296车内9人当场死亡、2人经抢救无效死亡、20人受伤、车辆严重受损。



事发路段示意图

（二）事故应急处置情况。

1. 社会救援。事故发生后，尾随赣B44296客车的闽CZ876E商务车乘客立即下车第一时间开展救援，救出部分受伤乘客，并于10时15分报警。

2. 应急处置情况。宁都县公安局110指挥中心接到报警后，迅速调度120急救、消防、交警、对坊乡派出所和对坊乡政府派员前往事故现场核查、开展救援，同时向上级报告接警情况。11时，宁都县启动应急响应，成立应急救援指挥部，设立现场处置组、医疗救治组、事故调查组、舆情引导组、善后处置组等5个工作组，开展处置工作。接到事故情况后，赣州和瑞金两级市委、市政府主要负责同志带领相关部门同志陆续赶到现场开展救援工作。江西省委、省政府接到事故报告后，迅速委派省政府领导同志率省安全生产监督管理局、公安厅、交通运输厅等部门负责同志赶赴现场指导事故救援处置、伤员救治和善后工作。11时35分，车内人员全部救出，伤者全部送入医院救治。13时58分，事故路段恢复通车。

3. 医疗救治和善后情况。为及时救治伤员，赣州市及瑞金市、宁都县政府协调18名国家、省、市级医疗专家和宁都县人民医院、中医院共同组成医疗救治工作小组，对所有伤员实行“一名伤员、一套治疗方案、一个医疗组负责、24小时轮流值班”，并调动直升机运送3名重症伤者至赣州、南昌接受治疗。事故车辆承保公司和瑞祥公司积极垫付赔偿及医疗费用，与死亡人员家属签订了赔偿协议并支付赔偿款，伤者及死者家属情绪稳定。

4. 舆情管控情况。事故发生后，各级各部门按规定及时报送事故信息，通过媒体主动发布事故信息，积极回应社会关切，确保了舆情稳定。

（三）人员伤亡和直接经济损失。

事故造成11人死亡，20人受伤。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721—1986)等标准，核定事故造成直接经济损失1102万元。

三、事故直接原因分析

(一)车辆失控原因分析。

1. 有关因素排除情况。

(1)排除驾驶人酒驾毒驾因素。经江西神州司法鉴定中心检验，事故车辆驾驶人钟小荣乙醇、吗啡、氯胺酮、甲基苯胺均呈阴性，排除驾驶人因酒驾和毒驾导致驾驶行为失控的因素。

(2)排除车辆故障因素。经江西赣州公安司法鉴定中心检测，事故车辆行驶系统、转向系统和制动系统在事发前未发生机械故障，符合《机动车运行安全技术条件》(GB7258—2017)相关标准要求，排除因故障导致车辆失控的因素。

(3)排除其他车辆碰撞因素。经江西赣州公安司法鉴定中心检测，事故车辆前部及车顶部的碰撞痕迹特征，符合车辆在行驶过程中与事故现场路边的电线杆及路边的地面发生碰撞、刮擦所形成，排除与其他车辆发生碰撞导致车辆失控的因素。

2. 车辆失控原因认定。

(1)事故车辆严重超载。经查，赣B44296客车核载19人，事发时载有31人(其中1.2米以下免票儿童3名)，超载53%。

(2)事故车辆超速行驶。经公安部交通管理科学研究所道路交通事故鉴定中心对车载的具有定位功能的行驶记录仪检验发

现：该车在事故发生时10时12分23—45秒时段内，行驶速度由58km/h提速至70km/h，45秒时（即车速70km/h）制动1秒；在10时12分46—49秒时段内，行驶速度由63km/h上升至68 km/h，49秒时（即车速68km/h）又制动1秒；在10时12分50—59秒时段内，行驶速度由63km/h下降至0km/h，此过程12分55—57秒实施了持续3秒的制动。而事故路段（G319国道宁都县对坊乡428Km＋900m—429Km＋120m）为弯道，限速为40公里/小时。

（3）驾驶员操作不当。据车载行车监控视频显示，车辆在事故前出现行驶方向大幅摆动的异常情况，系因驾驶人操作不当造成。

（二）人员重大伤亡原因分析。

1. 车厢内站立乘客且乘员未系安全带。为了最大化载客，禄祥公司在购买事故车辆时，要求生产厂商在车厢内顶部安装了扶手拉杆，为站立乘客创造条件[①]。事故发生时，车厢内大量乘客站立，且驾驶员和乘客均未系安全带，车辆失控后，人员互相挤压或被甩出车外，造成重大人员伤亡。

2. 事发路段缺少防护设施。事故路段未安装能够拦阻车辆冲出路外的防护设施，致使事故车辆失控后驶出路外，仰翻在道路西侧高差6.8米的路坎下，加重了事故损失。

综上所述，经现场勘验、检测鉴定和综合分析，认定：赣

---

①根据《机动车运行安全技术条件》（GB7258－2012）和《机动车查验工作规程》（GA801－2014），关于注册登记查验项目的规定，均未对车辆扶手作出具体要求。

B44296客车严重超员、雨天行经弯道下坡路段超速行驶、驾驶员操作不当是导致事故发生的直接原因。

四、事故相关责任单位存在的问题

（一）相关道路运输企业。

1.“吉祥客运班线”。作为禄祥公司下属独立经营体，安全管理薄弱，片面追求经济利益，忽视安全管理。日常经营中，采取司乘人员收入与营业收入挂钩的模式，鼓励并要求司乘人员超员运营，且对于驾驶员超员罚款一律予以报销；不按许可的起讫点营运[①]，沿途揽客，违法违规问题突出。

2. 禄祥公司。安全生产主体责任不落实，安全生产管理机构[②]及制度规章形同虚设，对“吉祥客运班线”未尽到安全管理责任，对“吉祥客运班线”司乘人员收入与营业收入挂钩、鼓励并要求司乘人员超员运营、报销驾驶员超员罚款等违法行为未采取措施纠正和制止。未按规定召开安全会议、对从业人员进行安全教育培训，相关记录存在造假现象。

3. 瑞祥公司。安全生产主体责任不落实，安全管理机构不健全，安全管理人员配备不足，未按规定召开安全会议、开展安全检查等，相关记录存在造假现象；对合作经营的车辆疏于安全管理，未尽到安全管理责任，对客车超员现象未采取有力措施纠正和制

---

①赣B44296客车起讫点为瑞金、下坝，途经瑞林，但该车在实际营运中基本上只行驶到瑞林。

②违反《江西省安全生产条例》第十七条、《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》（交运发〔2012〕33号）第六条规定。

止；对瑞金市道路运输管理局下达的整改指令不及时整改落实[①]；使用不具备安全条件、未经许可的城西停车场作为客运站场发班，长期违法违规经营[②]。

（二）相关职能部门。

1. 瑞金市道路运输管理局。对瑞祥公司长期将不具备发车条件的城西停车场改变为农村客运班线发车发班的行为，没有采取有效措施督促整改到位且未进行重点监管；春运开始至事故发生前对实际作为客运站使用的城西停车场，监管力度不够；4次查获禄祥公司、瑞祥公司超员违法行为，未将问题线索移送公安交管部门进一步处理，也未对企业下达整改指令；对瑞祥公司存在的安全隐患问题未及时督促整改，且约谈记录造假；对禄祥公司安全管理机构形同虚设等违法行为查处不力，未严格按有关规定加强对客运企业的安全监督检查，督促整改不力；行政许可程序不规范；未对道路运输经营许可证延期换证需要提供的材料、许可程序进行规范。

2. 瑞金市交通运输局。未依照有关规定[③]加强对道路运输管理工作的指导监督。对瑞祥公司长期使用不具备发车条件的场所

---

①瑞金市道路运输管理局下发《关于对瑞祥公司违反安全管理规定的通报》（瑞交运字〔2018〕5号）文件，要求瑞祥公司2018年2月10前落实整改要求并将整改情况报运管局，但截至2月20日瑞祥公司仍然没有将整改落实情况报瑞金市道路运输管理局。

②违反《道路运输条例》第三十九条、《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令第82号）第五十九条规定。

③《道路运输条例》（国务院令第406号）第五十三条规定县级以上人民政府交通主管部门应当加强对道路运输管理机构实施道路运输管理工作的指导监督。

进行客运发班，未督促瑞金市道路运输管理局加强监管。对交通综合行政执法过程中存在问题失察。2018年春运期间查获禄祥公司、瑞祥公司多次超员违法行为[①]，只是进行了现场分流转运，没有将问题线索移送公安交管部门进一步处理，也没有对企业下达整改指令。未督促瑞金市道路运输管理局对道路运输经营许可证延期换证所需要提供的材料、许可程序进行规范。

3. 赣州市公路管理局宁都分局。2017年12月27日，赣州市公路管理局下达“赣市公路养字〔2017〕67号”文件（次日送达各分局），要求“各分局接通知后，严格按照施工图设计及有关施工技术规范要求精心组织实施，确保工程质量，并于春运开始前（2018年2月1日前）全面完成下达任务”，并下达了设立波形钢梁护栏和交通标志的工程量，但截至事故发生时事故路段的安全生命防护工程仍未动工。

4. 赣州市公路管理局。2017年5月省公路管理局正式下达了省级追加安防工程计划（事发路段的防护栏安装列入该项目），6月资金拨付至赣州市公路管理局，但赣州市公路管理局2017年12月27日才正式将计划任务下达给各任务分局，要求2018年2月1日春运开始前全面完成。对已下达的安全生命防护工程任务，赣州市公路管理局虽然调度了各分局进展情况，但在获悉宁都分局未开工后未采取措施督促落实任务的完成。

---

①2月2日瑞祥公司赣B34499超员12人；2月4日瑞祥公司赣B43596超员7人；2月9日禄祥公司赣B43977超员5人、瑞祥公司B44257超员5人；2月12日瑞祥公司赣BB1349超员15人。

5. 瑞金市公安局交通管理大队。春运期间路面管控方案不合理；对农村客运班线的执法检查和路面执法管控存在薄弱环节，“吉祥客运班线”28辆客车在辖区内经常性违规停放上下客和超员，2月1日至20日未查处一起，安排开展整治超员统一行动执勤时间不合理，对出站关、出城关客车把控不严。

6. 宁都县公安局交通管理大队。对入境车辆把控不严，重点路段巡查不力，临时设置的执勤服务点未按《宁都县交管大队2018年全县春运道路交通安全管理工作方案》要求做到“三客一危”车辆检查全覆盖。四个临时执勤点分布不合理，瑞金方向过境车辆卡口昌厦公路南服务点设在319国道长胜镇法沙路段距宁都瑞金交界处约30公里，无法有效按《宁都县交管大队2018年全县春运道路交通安全管理工作方案》要求，严把过境关，无法形成有效的全覆盖、强有力的路面检查网络。巡逻一中队2月18日《春运期间七座以上客车检查登记表》检查记录为造假记录。

（三）瑞金市人民政府。对长期存在的不具备条件、未经许可的城西客运站，未督促有关部门落实有效措施予以整改，尤其在春运期间，未采取有效的管控措施；未建立有效的对客运车辆、企业违法违规行为的部门联合执法机制；未按规定加强对道路运输安全生产工作的领导，未有效督促交通运输、公安交管部门依法履行监督管理职责；对长期存在的客运市场混乱现象未组织深入调查研究，予以治理。

五、责任划分及处理建议

（一）免于追究责任人员。

钟小荣，赣B44296客车驾驶人，对事故负直接责任并涉嫌犯罪，鉴于在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）司法机关已采取强制措施人员。

1. 周瑞东，禄祥公司“吉祥客运班线”总负责人，安全责任意识差，未按照相关法律法规规定严格执行、落实各项规章制度，为了追求经济利益而忽视国家法律法规规定，鼓励班线司乘人员超员运营，司乘人员收入与营业收入挂钩，报销驾驶员超员罚款，明知春运期间客流量大，每日都有客车超员运营，不予以纠正而鼓励，对违法行为肆意纵容，造成其负责的客运班线车辆超员现象普遍存在，未履行好安全管理职责。因涉嫌重大责任事故罪，于2018年2月21日被公安机关刑事拘留。

2. 谢东华，禄祥公司“吉祥客运班线”安全员，负责班线客车运行安全，疏于对驾驶员安全教育培训，未按照法律法规规定，对发车现场安全管理不力，明知春运期间存在普遍超员情况不制止，未履行好安全管理职责。因涉嫌重大责任事故罪，于2018年2月21日被公安机关刑事拘留。

3. 廖小俊，禄祥公司法定代表人、总经理，作为禄祥公司安全生产主要负责人，安全生产意识淡薄，不重视安全生产，公司安全生产管理机构形同虚设，疏于对“吉祥客运班线”的安全管理，安全会议、教育培训、安全检查等工作落实不到位，未按照相关法律法规规定严格执行、落实各项规章制度，未履行好安全管理职责。因

涉嫌重大责任事故罪，于2018年2月21日被公安机关刑事拘留。依据《安全生产法》第九十一条之规定，其终身不得担任运输行业企业主要负责人。

4. 杨长海，瑞祥公司法定代表人、总经理，作为瑞祥公司安全生产主要负责人，未按照相关法律法规规定严格执行、落实各项规章制度，对公司分管安全领导和安稽科未认真履行安全管理职责督促检查不力，未认真组织开展春节期间客运管理和安全隐患排查工作，未履行好安全管理职责。因涉嫌重大责任事故罪，于2018年2月21日被公安机关采取刑事强制措施。依据《安全生产法》第九十一条之规定，其终身不得担任运输行业企业主要负责人。

5. 杨艳林，瑞祥公司分管安全负责人，未按照相关法律法规规定严格执行、落实各项规章制度，对安稽科未认真履行安全管理职责督促领导不力，对收取管理费的车辆未尽到安全管理责任，知道存在超员现象，不采取有力措施予以制止，未认真组织开展春节期间客运管理和安全隐患排查工作，未履行好安全管理职责。因涉嫌重大责任事故罪，于2018年2月21日被公安机关刑事拘留。

（三）给予党纪政务处分人员。

1. 廖世斌，瑞金市道路运输管理局副局长（工人编制），分管客运、运输安全管理等工作。作为分管领导，未严格执行有关法律法规和政策规定，默认事故车辆更改发班站点，没有采取有效措施予以制止，在隐患未消除前，未采取有效措施保证“三不进站六不

出站”制度的落实，春运期间未安排驻城西车站运管人员；在“2·20”事故发生后，提供虚假的对瑞祥公司存在安全隐患督促的约谈记录；未认真督促道路运输企业落实主体责任，未对企业开展安全执法检查；对瑞祥公司到期换客班线许可证时，提供的资料未严格审查就同意其换证。对此，廖世斌负有主要领导责任。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条之规定，建议给予其撤职处分（将其工资待遇降至专业技术十三级）。

2. 杨明，中共党员，瑞金市道路运输管理局副局长、局党支部委员，兼任市交通运输局交通综合执法大队副队长（工人编制），负责运政执法、道路稽查。作为分管领导，未严格执行有关法律法规和政策规定，未认真履行职责，对春运期间发现超员30%以上的客车只是简单对超员乘客进行分流处理，未将这一违法行为及时移送公安交管部门处理，也未对瑞祥公司、禄祥公司超员行为进行督促整改。对此，杨明负有主要领导责任。根据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条和《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条之规定，建议给予其撤销党内职务，撤职处分（将其工资待遇降至技术工四级）。

3. 陈永欣，中共党员，瑞金市道路运输管理局局长（事业编制），主持局全面工作。作为单位主要负责人，对瑞祥、禄祥公司超员等违规运营行为未能履行监管职责，对单位工作人员提供虚假约谈记录失察。对此，陈永欣负有重要领导责任。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条之规定，建议给予其记过处分。

4. 石智勇，中共党员，瑞金市交通运输局副局长（公务员），作为分管领导，未严格执行有关法律法规和政策规定，对瑞金市道路运输管理局履职不力，对交通综合行政执法过程中存在问题失察，对查获瑞金市禄祥公司、瑞祥公司多次超员违法行为，只是进行了现场分流转运，没有将问题线索移送公安交管部门进一步处理，也没有对违规企业下达有效的整改指令。对此，石智勇负有主要领导责任。根据《行政机关公务员处分条例》第二十条之规定，建议给予其记过处分。

5. 邓大明，中共党员，瑞金市交通运输局局长、局党委副书记（公务员），主持局行政全面工作。作为交通运输局主要领导，未严格执行有关法律法规和政策规定，对瑞金市道路运输管理局履职不力，对瑞祥公司长期使用不具备发车条件的场所发车发班，没有采取有效措施，对交通综合行政执法过程中存在问题失察。对此，邓大明负有重要领导责任。根据《行政机关公务员处分条例》第二十条之规定，建议给予其警告处分。

6. 宋志敏，中共预备党员，赣州市公路管理局宁都分局副局长（事业编制），分管工程建设、安全生产和公路养护。作为分管安全生命防护工程建设的单位负责人，在上级机关已明确工作任务和时间节点、单位主要负责人已作出批示的情况下，未采取有效措施推动工作，致使该项建设工程在事故发生前未动工。对此，宋志敏负有主要领导责任。根据《中国共产党纪律处分条例》第三十五条和《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条之规定，建议给

予其撤职处分(将其工资待遇降至助理级工程师)、取消其预备党员资格。

7. 钱启鸿,中共党员,赣州市公路管理局宁都分局原局长(2013年7月至2018年2月2日任宁都分局局长,现任会昌分局局长,事业编制),主持本单位全面工作。作为单位主要负责人,对安全生命防护工程建设领导、督促不力,致使该项建设工程在其任期内未有任何实质性进展。收到宁都县预防道路交通事故工作领导小组办公室印发的道路交通安全隐患整治督办函后,没有采取相应措施应对,在2018年2月5日调离宁都时也未对该项工作进行交接。对此,钱启鸿负有重要领导责任。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条之规定,建议给予其记过处分。

8. 王宇龙,中共党员,赣州市公路管理局宁都分局局长(事业编制),主持本单位全面工作。作为单位主要负责人,对单位工作了解不深入,在2月12日参加全市公路工作会议及收到宁都县预防道路交通事故工作领导小组办公室印发的道路交通安全隐患整治督办函后,没有采取相应措施应对,存在履职不到位的情况。对此,王宇龙负有重要领导责任。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条之规定,建议给予其警告处分。

9. 鲍建文,中共党员,赣州市公路管理局副局长(公务员),分管公路养护、安全生产。未及时将省公路管理局下达的省级追加安防工程计划(事发路段的防护栏安装列入该项目)转达至各县(市、区)分局;在该局养护科两次调度各分局安全生命防护工程建

设进度情况均表明宁都分局未有任何实质性进展的情况下，未采取措施督促落实任务的完成。对此，鲍建文负有重要领导责任。根据《行政机关公务员处分条例》第二十条之规定，建议给予其警告处分。

10. 刘志椿，中共党员，瑞金市公安局交通管理大队大柏地中队中队长（公务员）。作为大柏地中队长，履职不力，2018年春运期间，该中队对319国道昌厦公路本辖区重点路段巡逻不周密，检查不仔细。未发现及查处本辖区内客车多次发生超员运营的行为。对此，刘志椿负有主要领导责任。根据《行政机关公务员处分条例》第二十条之规定，建议给予其记过处分。

11. 刘斌，中共党员，瑞金市公安局交通管理大队城区一中队指导员（主持工作，工人编制）。作为主持城区一中队工作的指导员，履职不力。在春运期间对农村客运班线的执法检查和路面执法管控存在薄弱环节，未发现并查处“吉祥客运班线”客车春运期间经常超员运营的问题。对此，刘斌负有主要领导责任。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条之规定，建议给予其记过处分。

12. 范禹文，中共党员，瑞金市公安局交通管理大队总支委员、特勤中队负责人（公务员），为春运期间瑞金大队、城区道路包路段大队领导。作为特勤中队负责人，协助瑞金市交管大队长分管城区一中队，履职不力。在2018年春运期间未能及时发现本辖区内客车多次发生超员运营行为。对此，范禹文负有主要领导责

任。根据《行政机关公务员处分条例》第二十条之规定，建议给予其警告处分。

13. 郭景山，中共党员，瑞金市公安局党委委员兼交通管理大队大队长（公务员）。作为瑞金市交通管理大队的大队长，履职不力。在2018年春运期间，下属的城区一中队、大柏地中队未能及时发现本辖区内客车多次发生超员运营的行为。对此，郭景山负有重要领导责任。根据《中国共产党问责条例》第六条之规定，建议对其诫勉。

14. 廖春林，宁都县公安局交通管理大队公路巡逻一中队副中队长（主持工作，工人编制）。作为一中队主要负责人，对中队管理不够细、要求不够严。事故当天该中队未按要求到事故路段进行巡逻，对赣B44296客车（“2·20”事故车辆）超速超载违法行为失察，未有效落实道路交通安全重点隐患路段安全管控措施，对中队协警胡城伪造《春运期间七座以上客车检查登记表》2月18日检查记录行为失察，向调查组提供虚假工作材料。对此，廖春林负有主要领导责任。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条之规定，建议给予其记过处分。

15. 宋平荣，瑞金市人民政府副市长（公务员），2016年9月至2018年2月分管交通运输（农村道路运输）等工作。未严格执行有关法律法规和政策规定，对当地长期存在的客运市场混乱问题未认真研究并采取有效管控措施；未有效督促指导瑞金市交通运输部门依法履行道路运输安全监管职责；未组织建立针对客运车

辆、企业违法违规行为的部门联合执法机制。对此，宋平荣负有重要领导责任。根据《行政机关公务员处分条例》第二十条之规定，建议给予其警告处分。

（四）其他处理。

1. 胡城，宁都县公安局交通管理大队一中队协警。在配合事故调查过程中伪造《春运期间七座以上客车检查登记表》2月18日检查记录，建议由宁都县公安局交通管理大队辞退。

2. 朱将，瑞祥公司安稽科科长。未按照相关法律法规规定严格执行、落实各项规章制度，发现客车超员但没有采取强有力的措施制止，建议由瑞祥公司给予内部问责处理。

3. 禄祥公司。依据《安全生产法》第一百零九条[①]实施经济处罚。依据《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一款之规定，建议由瑞金市道路运输管理局吊销禄祥公司的瑞金至瑞林、瑞金至下坝农村客运班线的《道路客运班线经营许可证明》，收缴其客运线路标志牌，责令禄祥公司限期整改。

4. 瑞祥公司。依据《安全生产法》第一百零九条实施经济处罚；依据《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一款之规定，由瑞金市道路运输管理局吊销瑞祥公司的瑞金至瑞林、瑞金至下坝农村客运班线的《道路客运班线经营许可证明》，收缴其客

---

①《安全生产法》第一百零九条规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（三）发生重大事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚款。

运线路标志牌，责令限期整改。依据《江西省道路运输条例》第八十一条之规定，由瑞金市道路运输管理局吊销赣B44296客车的车辆营运证和驾驶员钟小荣的从业资格证（发生重大道路交通事故）。依据《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令第82号）第八十条之规定，由瑞金市道路运输管理局责令城西停车场停止运营，并对其违法经营城西停车场未取得客运站经营许可，擅自从事客运站经营行为进行行政处罚。

5. 责成赣州市公路管理局宁都分局向赣州市公路管理局作出深刻书面检查，认真总结事故教训，切实提高工作的主动性和工作执行力；责成瑞金市道路运输管理局、瑞金市交通运输局向瑞金市人民政府作出深刻书面检查，认真总结事故教训，认真履行好道路运输管理和安全生产工作职责；责成瑞金市公安局及交通管理大队向瑞金市人民政府作出书面检查，宁都县公安局及交通管理大队向宁都县人民政府作出书面检查，认真总结事故教训，认真履行好对客运班线的执法检查和路面执法管控职责。

6. 责成瑞金市人民政府、赣州市公路管理局、赣州市道路运输管理局向赣州市人民政府作出书面检查，认真总结事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。责成赣州市人民政府向省人民政府作出书面检查，认真总结事故教训，切实加强和改进安全生产工作。

六、事故防范措施建议

（一）强化企业主体责任落实，切实提升运输企业安全运营水

平。

道路运输企业是客运安全的责任主体。一要认真贯彻落实安全生产有关法律法规，按要求设置安全管理机构并配齐安全管理人员，严格落实岗位职责和安全生产管理制度。二要依法对所属车辆、驾驶员的安全运营承担第一责任，加强对驾乘人员安全教育，牢固树立安全运营意识，自觉遵守安全运营的有关规定。三要提高车辆安全技术保障水平，安装车载终端4G视频实时监控设备，加强车辆运营动态监控，结合地形条件、道路状况、线路走向、客运需求等因素，选配符合《营运车辆综合性能要求和检验方法》(GB18565)、《营运客车安全技术条件》(JT/T1094)要求的农村客车，严格落实车辆技术维护制度，严禁技术状况不符合要求的车辆上路营运。各级地方人民政府和运输管理机构要积极引导客运企业探索改革运输模式，落实道路客运企业安全生产主体责任。鼓励公车公营，积极推行道路客运企业统一招聘和管理驾驶员，统一签订劳动合同，统一支付劳动报酬，统一购置、调度和维护营运车辆，统一管控安全生产风险。加快推进道路客运大客车驾驶员职业教育，严把大中型客车驾驶员培训关、从业资格考试关和发证关，提升道路客运驾驶员职业素质和驾驶技能。严格督促道路客运企业落实全员岗位职责和企业主体责任。

(二)切实加强道路客运市场秩序整治与规范。

赣州市、瑞金市人民政府要从“2·20”事故重大损失中汲取惨痛教训，迅速采取措施整治和规范道路客运市场。一是瑞金市交

通运输局等相关部门，按照组建区域经营或线路公司的思路，协商解决瑞金市辖区内农村客运线路交叉承包经营问题，通过调整农村客运班线经营权，实现农村客运经营规范化、集约化，对不符合法定条件的立即坚决予以整改或取缔；二是迅速对运输企业安全管理不到位、发车站场不具备条件无证经营等情况进行整治，限期达到法律法规规定的标准与条件；三是严厉打击客运车辆超员超速行为，依法依规从严从重处罚违章违规现象。同时，瑞金市人民政府要对整治期间农村客运班线运营问题予以协调和保障，采取有效措施确保整治期间客运市场稳定、安全形势平稳。省直相关部门和赣州市人民政府要对全省、赣州市道路客运领域组织专项治理，全面排查安全隐患，坚决杜绝类似情况发生。

（三）进一步推进农村客运安全健康发展。

要进一步牢固树立安全发展理念，加快完善农村客运发展的体制机制和政策措施，不断推进农村客运“镇村公交”模式发展。赣州市各级、各有关部门一是要科学编制农村客运发展规划。要结合实际，制定并组织实施农村客运发展规划，进一步强化农村交通基础设施建设，明确时间节点和工作任务，确保按时实现农村客运发展目标。二是要积极培育农村客运市场主体。支持道路客运企业、公交客运企业开拓农村客运市场，推进农村客运经营主体和客运资源整合，提高农村客运组织化程度。三是要提高农村客运班线服务水平。县级人民政府要统筹考虑沿线乡镇人口、群众出行需求、公路通行状况等因素，科学确定线路，合理配置农村客运

资源，切实加强农村公路、农村客运站、候车亭、招呼站等基础设施建设，出台便民安全高效的农村客运镇村公交发展的扶持政策，公开服务承诺和监督投诉电话，实行“五定四统一”的服务标准。

（四）进一步加强公路基础设施排查整治。

各级地方政府要积极作为，主动研究道路隐患整治情况，落实整改资金，进一步提升公路基础设施安全防护水平。一是要对全省公路进行全面排查，对排查出的隐患，按照轻重缓急分级分类制定整治计划和管控措施，按“先重点、后一般”的原则，逐步对桥梁、隧道、急弯陡坡、临水临崖等重点路段进行重点整治。二是按公路现有通行条件对全省公路重新评定等级并采取相应管控措施，对平、纵、横指标达到一级公路标准的路段，完善安全生命防护工程，对事故多发路段，进行重点整治；公路线形指标和路基、路面宽度不满足要求的路段，原则上降为二级公路管理。三是加强对新建和改建公路的监管，严格按规范要求，达到相应的等级，不允许再出现高标低配的情况，不能产生新的欠账。

（五）进一步提升道路交通安全监管效能。

各地要切实加强对农村客运的监督管理，公安交管、交通运管等部门以及乡镇政府要认真履行在农村客运方面的监管职责，切实构建“权责一致、分工负责、齐抓共管、综合治理”的协调联动机制。一是要建立完善违法行为查处联动机制。大力推进“两站两员”建设，健全完善重点违法行为和重大安全隐患“现场联合督导、统筹协调调查、挂牌通报警示、重点约谈检查、跟踪整改落实”的联

合督办工作机制。道路运输管理部门和公安交警部门对发现的客运车辆超员和公路客车违规加装扶手等严重违法行为要相互通报，依据相关法律法规严厉惩处，并对发现的隐患问题一盯到底，确保整改到位。二是要加强公路巡逻管控。加大对“两客一危”重点车辆检查力度，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶和酒后驾驶等各类交通违法行为。开展客运市场专项整治，从严查处非法客运经营和各类违法违规行为，规范客运市场秩序。三是要切实提升道路交通安全执法效能。推进智能交通管理系统建设，强化科技装备和信息化技术在道路交通执法中的应用，提高道路交通安全管控能力，整合道路交通管理力量和资源，建立部门、区域联勤联动机制，实现监控信息等资源共享。